

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2538/2533	พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายไพยม สุดใหม่ กับพวก	โจทก์
	พลทหารกมล เสนทองแก้ว กับพวก	จำเลย
	นายดำรงค์ นวลละออง จำเลยที่ 4	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 4 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นายไพยม สุดใหม่ และนายบุญชอบสองแก้ว ผู้
เสียหายทั้งสองขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาตและต่อมาระหว่างสืบพยาน
โจทก์จำเลยที่ 3 ถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3 ออก
จากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
297,83 เป็นความผิด 2 กระทั่ง เรียงกระทั่งลงโทษจำคุกกระทั่งละ 3 ปี รวม 6 ปี
ข้อหาอื่นยกและยกฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288,80,83,91 ที่แก้ไขแล้วให้ลงโทษจำคุกกระทั่งละ 10 ปี
รวมสองกระทั่งเป็น 20 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 144)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 350,000 บาท (อันดับ 6,100,127)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 4 ระหว่างฎีกา ตีราคาห้าแสนบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 4 ระหว่างฎีกา ตีราคาห้าแสนบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(ชุม สุกแสงเปล่ง-สวิน อักษรายุธ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ